

[별표 16의5]<신설 1996.12.31, 1999.1.5>

연습운전면허 취소처분기준 (제53조의2제1항 관련)

| 일련<br>번호 | 위 반 사 항                       | 내 용                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 교통사고                          | ○도로에서 교통사고(다만, 물적 피해만 발생한 경우를 제외한다)를 일으킨 때                                                                                                                                                                       |
| 2        | 술에 취한 상태에서의 운전                | ○술에 취한 상태의 기준(혈중알콜농도 0.05퍼센트이상)을 넘어서 운전을 한 때                                                                                                                                                                     |
| 3        | 술에 취한 상태의 측정에 불응한 때           | ○술에 취한 상태에서 운전하거나 술에 취한 상태에 있다고 인정할만한 상당한 이유가 있음에도 불구하고 경찰공무원의 측정요구에 불응한 때                                                                                                                                       |
| 4        | 다른 사람에게 연습운전면허증 대여(도난, 분실 제외) | ○다른 사람에게 연습운전면허증을 대여하여 운전하게 한 때<br>○다른 사람의 면허증을 대여받거나 그 밖에 부정한 방법으로 입수한 면허증으로 운전한 때                                                                                                                              |
| 5        | 결격사유에 해당                      | ○정신병자, 정신미약자, 간질병자<br>○앞을 보지 못하는 사람, 듣지 못하는 사람<br>(제1종보통연습운전면허에 한한다)<br>○대통령령이 정하는 신체장애자<br>· 양팔의 발꿈치관절이상을 잃은 사람<br>· 양팔을 전혀 쓸 수 없는 사람<br>· 다리, 머리, 척추, 그밖의 신체장애로 인하여 앉아 있을 수 없는 사람<br>○마약, 대마, 향정신성의약품 또는 알콜중독자 |
| 6        | 허위부정수단으로 연습운전면허를 취득한 경우       | ○허위 또는 부정한 수단으로 연습운전면허를 받은 사실이 드러난 때                                                                                                                                                                             |
| 7        | 행정처분기간중인 자동차운전(무적차량운전 포함)     | ○운행정지처분중에 있는 자동차를 운전(무적차량운전 포함)한 때(고의·과실 불문)                                                                                                                                                                     |

|    |                          |                                                                                                                  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때      | ○국가보안법을 위반한 범죄에 이용된 때<br>○형법을 위반하여 다음 범죄에 이용한 때<br>· 살인 및 시체유기에 이용된 때<br>· 강도, 강간, 방화에 이용된 때<br>· 유괴·불법감금에 이용된 때 |
| 9  | 다른 사람의 자동차등을 훔치거나 빼앗은 때) | ○다른 사람의 자동차등을 훔치거나 빼앗은 때                                                                                         |
| 10 | 다른 사람을 위하여 운전면허시험에 응시한 때 | ○다른 사람을 부정하게 합격시키기 위하여 운전면허시험에 응시한 때                                                                             |
| 11 | 단속경찰공무원등에 대한 폭행          | ○단속하는 경찰공무원등 및 시·군·구 공무원을 폭행한 때                                                                                  |
| 12 | 준수사항을 위반한 때              | ○연습운전면허로 운전할 수 없는 자동차를 운전한 때<br>○제26조의2제1호 내지 제3호의 각1의 규정에 위반한 때                                                 |